

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2123/2535	แกงการุส ยู.เอส.เอ.,อิงค์ นายมิตรชัย ศรีขันธบูรณ์ ไม่มีผู้ยื่นคำร้อง	โจทก์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 247		

ความว่า คดีนี้จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาสำเนาให้โจทก์ ให้จำเลยนำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้โจทก์ ภายใน 7 วัน ส่งไม่ได้ให้แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งไม่ได้ มิฉะนั้นถือว่าจำเลยทิ้งฎีกา

ปรากฏว่าจำเลยไม่นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์เจ้าพนักงานเดินหมายกรมบังคับคดีจึงรายงานส่งคืน ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อส่ง

หมายเหตุ คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้า ให้นายทะเบียนกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ผู้เดียว

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 73)

การส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ครั้งแรก เจ้าหน้าที่เดินหมายรายงานว่าจะส่งไม่ได้เพราะทนายโจทก์ไม่อยู่และไม่มีผู้เต็มใจรับไว้แทน (อันดับ 74 แผ่นที่ 2)

จำเลยยื่นคำแถลงฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534ขอส่งสำเนาฎีกาให้ทนายโจทก์ใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตลงวันที่ 17 ตุลาคม 2534 ต่อมา เจ้าหน้าที่เดิน

หมายกรมบังคับคดีรายงานต่อศาลว่า จำเลยไม่มานำส่งสำเนาฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อสั่ง(อันดับ 74 แผ่นที่ 4,75)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยได้นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ครั้งแรกตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นแล้ว เจ้าหน้าที่เดินหมายรายงานฯ ส่งไม่ได้เพราะทนายโจทก์ไม่อยู่และไม่มีผู้ได้รับไว้แทน

ทนายจำเลยยื่นคำแถลงลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534 ขอส่งสำเนาฎีกาให้ทนายโจทก์ใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่าอนุญาตปิดหมายทนายโจทก์ โดยไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยได้ทราบคำสั่งแล้ว และศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเวลาให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกา กรมบังคับคดีได้รับสำเนาฎีกาแล้วรายงานต่อศาลชั้นต้นว่าจำเลยไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนี้เห็นว่ายังถือไม่ได้ว่าจำเลยทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งสำเนาฎีกาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 247

ทนายจำเลยยื่นคำแถลงลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534 ขอส่งสำเนาฎีกาให้ทนายโจทก์ใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่าอนุญาตปิดหมายทนายโจทก์ โดยไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยได้ทราบคำสั่งแล้ว และศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเวลาให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกา กรมบังคับคดีได้รับสำเนาฎีกาแล้วรายงานต่อศาลชั้นต้นว่าจำเลยไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนี้เห็นว่ายังถือไม่ได้ว่าจำเลยทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งสำเนาฎีกาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 247

(ปรีชา เณลิวนิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>